OSVEDČENIE

uvedené v článku 10 rámcového rozhodnutia Rady 2009/829/SVV z 23. októbra 2009
o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozhodnutia o opatreniach dohľadu
ako alternatíve väzby medzi členskými štátmi Európskej únie

a) Štát pôvodu:

Vykonávajúci štát:

b) Orgán, ktorý vydal rozhodnutie o opatreniach dohľadu

Úradný názov:

Uveďte, či sa dodatočné informácie o rozhodnutí o opatreniach dohľadu majú získať od

□ orgánu, ktorý vydal rozhodnutie o opatreniach dohľadu:

□ ústredného orgánu; ak začiarknete túto položku, uveďte úradný názov tohto ústredného orgánu:

□ iného príslušného orgánu; ak začiarknete túto položku, uveďte úradný názov tohto orgánu:

Kontaktné údaje orgánu, ktorý rozhodnutie o opatreniach dohľadu vydal/ústredného orgánu/iného príslušného orgánu

Adresa:

Telefónne číslo, ak je k dispozícii (medzinárodná predvoľba) (miestna predvoľba):

Faxové číslo, ak je k dispozícii (medzinárodná predvoľba) (miestna predvoľba):

Údaje o osobe(-ách), ktorú(-é) možno kontaktovať

Priezvisko:

Meno (mená):

Pracovná pozícia (titul/funkcia):

Telefónne číslo, ak je k dispozícii (medzinárodná predvoľba) (miestna predvoľba):

Faxové číslo, ak je k dispozícii (medzinárodná predvoľba) (miestna predvoľba):

E-mailová adresa, ak je k dispozícii:

Jazyky, ktoré možno použiť pri komunikácii:

c) Uveďte, ktorý orgán možno kontaktovať s cieľom získať dodatočné informácie na účely kontroly dodržiavania opatrení dohľadu:

□ orgán uvedený v písmene b)

□ iný orgán; ak začiarknete túto položku, uveďte úradný názov tohto orgánu:

Kontaktné údaje orgánu, ak tieto údaje už nie sú uvedené v písmene b)

Adresa:

Telefónne číslo, ak je k dispozícii (medzinárodná predvoľba) (miestna predvoľba):

Faxové číslo, ak je k dispozícii (medzinárodná predvoľba) (miestna predvoľba):

Údaje o osobe(-ách), ktorú(-é) možno kontaktovať

Priezvisko:

Meno (mená):

Pracovná pozícia (titul/funkcia):

Telefónne číslo, ak je k dispozícii (medzinárodná predvoľba) (miestna predvoľba):

Faxové číslo, ak je k dispozícii (medzinárodná predvoľba) (miestna predvoľba):

E-mailová adresa, ak je k dispozícii:

Jazyky, ktoré možno použiť pri komunikácii:

d) Informácie o fyzickej osobe, pre ktorú sa vydalo rozhodnutie o opatreniach dohľadu

Priezvisko:

Meno (mená):

Rodné priezvisko, ak je známe:

Prezývky, ak sú známe:

Pohlavie:

Štátna príslušnosť:

Rodné číslo alebo číslo sociálneho poistenia (ak je k dispozícii):

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Adresy/miesta pobytu

– v štáte pôvodu:

– vo vykonávajúcom štáte:

– inde:

Jazyk(-y), ktorému(-ým) osoba rozumie (ak je to známe):

Ak sú dostupné, uveďte tieto informácie:

– druh a číslo identifikačného dokladu(-ov) osoby (občiansky preukaz, pas):

– druh a číslo povolenia na pobyt osoby vo vykonávajúcom štáte:

e) Informácie o členskom štáte, ktorému sa zasiela rozhodnutie o opatreniach dohľadu spolu s osvedčením

Rozhodnutie o opatreniach dohľadu spolu s osvedčením sa zasiela vykonávajúcemu štátu uvedenému v písmene a) z týchto dôvodov:

☐ dotknutá osoba má vo vykonávajúcom štáte svoj legálny a obvyklý pobyt a po oboznámení sa s dotknutými opatreniami súhlasí s návratom do tohto štátu

☐ dotknutá osoba požiadala o postúpenie rozhodnutia o opatreniach dohľadu do iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom má legálny a obvyklý pobyt, z tohto dôvodu:

f) Údaje o rozhodnutí o opatreniach dohľadu

Rozhodnutie bolo vydané (dátum: DD/MM/RRRR):

Rozhodnutie sa stalo vykonateľným (dátum: DD/MM/RRRR):

Ak sa v čase zaslania tohto osvedčenia podal proti rozhodnutiu o opatreniach dohľadu opravný prostriedok, začiarknite túto položku .....☐

Spisová značka rozhodnutia (ak je k dispozícii):

Dotknutá osoba bola vo väzbe počas tohto obdobia (ak je to vhodné):

1. Rozhodnutie celkovo zahŕňa: ..... údajných trestných činov.

Zhrnutie faktov a opis okolností, za akých bol (boli) spáchaný(-é) údajný(-é) trestný(-é) čin (činy) vrátane času a miesta spáchania trestného činu a povahy účasti dotknutej osoby na ňom:

Povaha a právna klasifikácia údajného trestného(-ých) činu(-ov) a príslušné zákonné ustanovenia, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie:

2. Ak údajný trestný(-é) čin (činy) uvedený(-é) v bode 1 zodpovedá(-ajú) jednému alebo viacerým z trestných činov uvedených nižšie, ktoré sú vymedzené právom štátu pôvodu a možno za ne v štáte pôvodu uložiť trest odňatia slobody alebo opatrenie zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody s hornou hranicou najmenej troch rokov, potvrďte to začiarknutím príslušných položiek:

☐ účasť na zločinnom spolčení

☐ terorizmus

☐ obchodovanie s ľuďmi

☐ sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia

☐ nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami

☐ nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami

☐ korupcia

- ☐ podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskej únie alebo Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu podľa Dohovoru vyhotoveného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995
- ☐ legalizácia príjmov z trestnej činnosti
- ☐ falšovanie a pozmeňovanie meny
- ☐ počítačová kriminalita
- ☐ trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živočíšnymi a rastlinnými druhmi, ich plemenami a odrodami
- ☐ uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu
- ☐ vražda, závažné ublíženie na zdraví
- ☐ nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami
- ☐ únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka
- ☐ rasizmus a xenofóbia
- ☐ organizovaná alebo ozbrojená lúpež
- ☐ nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel
- ☐ podvodné konanie
- ☐ vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie
- ☐ falšovanie a výroba nelegálnych kópií výrobkov
- ☐ falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami
- ☐ falšovanie a pozmeňovanie platobných prostriedkov
- ☐ nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu
- ☐ nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi
- ☐ obchodovanie s odcudzenými vozidlami
- ☐ znásilnenie
- ☐ podpaľačstvo
- ☐ trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu
- ☐ nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla
- ☐ sabotáž

3. Ak údajný trestný(-é) čin (činy) uvedený(-é) v bode 1 nie je (sú) uvedený(-é) v bode 2 alebo ak sa rozhodnutie spolu s osvedčením zasielajú členskému štátu, ktorý vyhlásil, že bude overovať obojstrannú trestnosť (článok 14 ods. 4 rámcového rozhodnutia 2009/829/SVV), uveďte úplný opis príslušného údajného trestného(-ých) činu(-ov):

g) Údaje o trvaní a povahe opatrenia(-í) dohľadu

1. Dĺžka obdobia, počas ktorého platí rozhodnutie o opatreniach dohľadu, a prípadne to, či možno predĺžiť platnosť tohto rozhodnutia (túto informáciu súd neuvádza):
2. Dĺžka obdobia, počas ktorého bude potrebné kontrolovať dodržiavanie opatrení dohľadu so zreteľom na všetky okolnosti prípadu známe v čase postúpenia rozhodnutia o opatreniach dohľadu (orientačná informácia):
3. Povaha opatrenia(-í) dohľadu (možno zaškrtnúť viaceré položky):

- ☐ povinnosť dotknutej osoby informovať príslušný orgán vo vykonávajúcom štáte o každej zmene miesta pobytu najmä na účely doručovania predvolaní na výsluch alebo na konanie pred súdom v rámci trestného konania v štáte pôvodu
- ☐ povinnosť nevstupovať do určitých lokalít, na miesta alebo do vymedzených oblastí v štáte pôvodu alebo vo vykonávajúcom štáte
- ☐ povinnosť zdržiavať sa v určenom čase, ak je ustanovený, na určenom mieste
- ☐ povinnosť zahŕňajúca obmedzenia týkajúce sa opustenia územia vykonávajúceho štátu
- ☐ povinnosť hlásiť sa v určenom čase určitému orgánu
- ☐ povinnosť vyhýbať sa kontaktu s určitými osobami súvisiacimi s údajne spáchanými trestnými činmi
- ☐ iné opatrenia, nad ktorými je vykonávajúci štát pripravený vykonávať dohľad v súlade s oznámením podľa článku 8 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2009/829/SVV:

Ak ste začiarkli položku o iných opatreniach, začiarknutím príslušných položiek uveďte, ktorého opatrenia sa to týka:

- ☐ povinnosť zdržať sa určitých činností v súvislosti s údajne spáchanými trestnými činmi, najmä výkonu určitých povolaní alebo výkonu určitého druhu zamestnania
- ☐ zákaz viesť motorové vozidlo
- ☐ povinnosť zložiť určenú sumu peňazí alebo dať iný druh záruky, ktorú možno splniť prostredníctvom určeného počtu splátok alebo naraz
- ☐ povinnosť podstúpiť liečenie alebo liečbu závislosti
- ☐ povinnosť vyhýbať sa kontaktu s určitými predmetmi súvisiacimi s údajne spáchanými trestnými činmi
- ☐ iné opatrenie (uveďte):

4. Uveďte podrobný opis opatrenia(-í) dohľadu uvedeného(-ých) v bode 3:

h) Ostatné okolnosti súvisiace s prípadom vrátane osobitných dôvodov na uloženie opatrenia(-í) dohľadu (nepovinné údaje)

Text rozhodnutia sa pripája k tomuto osvedčeniu.

Podpis orgánu, ktorý vydal osvedčenie, a/alebo jeho zástupcu, ktorý overuje pravosť obsahu osvedčenia:

Názov/meno a priezvisko:

Pracovná pozícia (titul/funkcia):

Dátum:

Spisová značka (ak je k dispozícii):

Odtlačok úradnej pečiatky (ak je k dispozícii):